

대우는 계약서 별첨 항목을 삭제한 것이 아니라 갑지에 붙임 서류라고 명기했습니다!

팩트 체크를 빙자한 삼성물산의 거짓 홍보

FACT CHECK

대우 공사계약서 '수정 없음' 주장의 민낯

조합원 직접 열람을 통해 확인

FACT.2 별첨 - 계약서 '수정 없음' 주장하였으나, 실제로는 대우에 유리하게 수정 및 삭제

[별첨 1] 공동주택 성능요구서

[별첨 2] 사업경비 등 항목별 금융조건(양식)

[별첨 3] 마감재 리스트

[별첨 4] 설계도서 등

조합안

1. **마치 대우가 실제로 글씨에 줄을 그은 것처럼 조작!**

2. **대우의 기만행위**

교육용

대우

[별첨 4] 공동주택 성능요구서

[별첨 2] 사업경비 등 항목별 금융조건(양식)

[별첨 3] 마감재 리스트

[별첨 4] 설계도서 등

※ 조합 공사도급계약서(안) 제8조

제8조 (계약문서 등)

⑧ 제1항에 따른 계약문서 상호간, 상호본인이 있는 때에는 다음 각 호의 우선순위에 따라 효력을 인정한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」 등 관련 법령 및 「도급계약의 체결과 이행에 관한 규정」의 규정이 적용되는 경우에는 해당 규정이 있는 경우에만 계약서의 내용이 적용될 수 있다.

1. "도급안"의 설계도서 및 계약변경 승인 문서

2. 공사계약서

3. 공사계약특수조건

4. 공사계약일반조건

5. 입찰참여안내서, 입찰제안서, 총보통 등

6. 현장설명서

7. 공사시방서

8. 설계도면 및 공동주택성능요구서

9. 산출내역서

※ 우선순위

① 공사계약서

② 공사계약특수조건

③ 공사계약일반조건

④ 입찰제안서 등

✓ 계약 체결 시 가장 강한 효력은 '공사계약서'

✓ 제안서는 참고자료일 뿐, 강제력이 매우 낮음

* 계약서와 상충할 때 제안서 내용은 효력 인정 가능성 ↓

✓ 대우가 제안서에 아무리 좋은 마감재·조건 등을 제시했다라도, 계약서에 명기되지 않았다면 지킬 의무 없음

삼성물산은 대우가 계약서의 별첨 항목을
삭제했다고 거짓 홍보!

대우건설 별첨 항목을 붙임 서류라고 명기하고 자료 제출

공사계약서(안)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 공사계약서(안)

아래 정비사업의 시행주체인 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합(이하 "도급인"이라 한다)과 (해당) 우건설(이하 "수급인"이라 한다)는 개포우성7차아파트 재건축정비사업에 필요한 사항을 정하기 위하여 상호 간에 아래 및 별첨 공사계약조건과 같이 약정하고, 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 "도급인"과 "수급인"이 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

9. 붙임서류

가. 공사계약일반조건 1부

나. 공사계약특수조건 1부

다. 입찰참여안내서1부

라. 입찰제안서 1부

마. 설계서 1부(공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 물량내역서, 공동주택성능요구서 포함)

바. 산출내역서 1부

사. 공사예정 공정표 1부

아. 공사계획서 1부

공동주택성능요구서

붙임 마감재/사양 기준

제출 완료!

사업경비 등 대우 항목별 금융조건

항목	종류	조건	비고
공사비용	인건비	인건비	인건비
공사비용	재료비	재료비	재료비
공사비용	관리비	관리비	관리비
공사비용	기타비용	기타비용	기타비용

1. 상기 사업경비 등은 당초예산 차등지출 및 청산비용에 대한 차등 지급을 기준으로 하여 결정한다.

2. 상기 제1항에 따른 입찰금 지급이 지연되거나 차등지출이 발생하면 계약금 지급을 유예할 수 있음

3. 입찰금이 청산비용에 대한 차등 지급을 기준으로 하여 청산비용 지급을 유예할 수 있음

2025년 06월 19일

대우건설 (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합

제출 완료!

마감재 사양

마감재 사양

제출 완료!

대안설계도서

SUMMIT

개포우성7차 주택재건축정비사업

대안설계도서

2025. 06. 19

대우건설

제출 완료!

- ☑ 대우는 계약서 갑지에 별첨 항목을 붙임 서류라고 명기!
- ☑ 입찰 시 붙임 서류(조합 도급계약서 별첨 항목 포함) 일체 제출!

대우는 계약서의 문구를 삭제한 것이 아니라 조합에게 유리하게 제안한 것입니다!

조합 입찰지침 도급계약서

제52조 (자금관리)

- ① 조합원 분담금 및 일반분양금(상가 등 복리시설을 포함한다), 임대주택 매각대금 등의 수납관리는 "수급인"의 공사비와 대여금 등의 상환 및 수분양자의 재산권을 보호하기 위하여 "도급인"과 "수급인"이 공동명의 ("도급인"의 명의로 하되, "수급인"이 공동으로 날인하는 것을 말한다)로 계좌를 개설하여 처리한다.
- ② 제1항에 따라 공동명의로 계좌를 개설하는 때에 분양계약서상 분양대금의 납입계좌를 "도급인"과 "수급인"의 공동명의 계좌로 명기하며, "분양계약서상 명기된 계좌로 입금되지 아니하는 어떠한 다른 형태의 입금 은 이를 정당한 입금으로 인정하지 아니한다."는 내용을 명기한다.

- ③ 자금은 분양대금 등의 입금일 기준 "도급인"의 대여자, 대여원금을 우선 상환 후 잔여 금원으로 "수급인"의 공사비를 지급한다. 이때 공사비 지급이 부족한 경우 연체료는 없는 것으로 한다. (시공사 제안)

대우건설 제출 도급계약서

제52조 (자금관리)

- ① 조합원 분담금 및 일반분양금(상가 등 복리시설을 포함한다), 임대주택 매각대금 등의 수납관리는 "수급인"의 공사비와 대여금 등의 상환 및 수분양자의 재산권을 보호하기 위하여 "도급인"과 "수급인"이 공동명의 ("도급인"의 명의로 하되, "수급인"이 공동으로 날인하는 것을 말한다)로 계좌를 개설하여 처리한다.
- ② 제1항에 따라 공동명의로 계좌를 개설하는 때에 분양계약서상 분양대금의 납입계좌를 "도급인"과 "수급인"의 공동명의 계좌로 명기하며, "분양계약서상 명기된 계좌로 입금되지 아니하는 어떠한 다른 형태의 입금 은 이를 정당한 입금으로 인정하지 아니한다."는 내용을 명기한다.

- ③ 자금은 분양대금 등의 입금일 기준 "도급인"의 대여자 및 대여원금(입찰안내서상 조합운영비 및 사업비내역 총액)을 우선 상환 후 잔여 금원으로 "수급인"의 공사비를 지급하되, 후분양 시 매월 기성률에 따라 공사비를 지급한다.

삼성물산 제출 도급계약서 (조합원 직접 열람을 통해 확인)

제52조 (자금관리)

조합의 허락없이 공사비를 자동이체로 받아가는 삼성

- ① 조합원 분담금 및 인"의 공사비와 대여금 등의 상환 및 수분양자의 재산권을 보호하기 위하여 "도급인"과 "수급인"이 공동 명의("도급인"의 명의로 하되, "수급인"이 공동으로 날인하는 것을 말한다)로 계좌를 개설하여 처리한다. 다만 "수급인"의 공사비를 총당하거나 대여금 등의 상환을 위하여 "수급인"이 지정하는 계좌로 입금 즉시 자동이체 되도록 하며, "수급인"의 공사비 총당 및 대여금 등의 상환이 완료된 후 "도급인"의 단독날인으로 변경기로 한다

- ② 제1항에 따라 공동명의로 계좌를 개설하는 때에 분양계약서상 분양대금의 납입계좌를 "도급인"과 "수급인"의 공동명의 계좌로 명기하며, "분양계약서상 명기된 계좌로 입금되지 아니하는 어떠한 다른 형태의 입금 은 이를 정당한 입금으로 인정하지 아니한다."는 내용을 명기한다.

- ③ 자금은 분양대금 등의 입금일 기준 제29조에 따른 환급금을 우선 지급한 후, "수급인"의 공사비, 대여자, 대여원금 순으로 상환한다. 이때 공사비 지급이 부족한 경우 연체료는 없는 것으로 한다.

제52조 ③항은 시공자가 제안하는 항목

☑ 대우는 조합원님에게 가장 유리한
공사비 지급 방식인
'분양수입금 내 기성불' 조건 제안!

☑ 연체료가 발생할 수 없는 조건으로
불필요한 문구 삭제!

☑ 삼성은 조합원님에게 가장 불리한
공사비 지급 방식인
'분양불' 조건 제안!

☑ 상환 순서도 시공사에게 가장 유리한,
공사비부터 먼저 받아 가는 방식으로
조합 도급계약서 문구 수정!